

1500544-75.2022.8.26.0281

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... ao réu a prática de furto qualificado porque, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu bens de uma residência.

A ação penal procede.

O réu, em resumo, disse que é morador de rua e usuário de crack. Confessou que é furtador contumaz e que já respondeu por outros processos por furto. Assim, ao passar por uma residência de muro baixo acionou a campainha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1500544-75.2022.8.26.0281Fls. de

Aos 8 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

JOSÉ APARECIDO SIQUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 12h30min, no interior da residência situada na Rua Apparicio Ubinha, numeral 3, Jardim Virginia, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo e escalada, um tênis da Marca Mizuno, um tênis da marca Fila, um barbeador, duas joias, uma jaqueta da marca Kawasaki Racing, um relógio da marca Navi Force e um relógio da marca Orient, bens avaliados em R\$ 5.800,00, em detrimento do patrimônio da vítima Rodrigo Lauriano.

Segundo a denúncia, o réu, aproveitando que não havia ninguém no imóvel, escalou o muro, rompeu o trinco da janela com uma chave de fenda, ingressou na residência e subtraiu os bens. Todavia, as câmeras de monitoramento do entorno da residência flagraram a ação do réu, e a vítima, informada por vizinhos que o réu estaria andando pelas ruas do bairro, acionou a guarda municipal, que o prendeu e ele admitiu a prática do delito.

Recebida a denúncia (fls. 92/93), o réu foi citado (fls. 101) e o defensor apresentou resposta à acusação (fls. 108/109).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos da vítima, de dois policiais civis e o interrogatório, seguindo-se alegações finais em que a representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal (fls.154/157), enquanto a Defesa, em resumo, pleiteou a aplicação da atenuante da confissão na fixação da pena (fls. 160/161).

Relatei o essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Imputa-se ao réu a prática de furto qualificado porque, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu bens de uma residência.

A ação penal procede.

O réu, em resumo, disse que é morador de rua e usuário de crack. Confessou que é furtador contumaz e que já respondeu por outros processos por furto. Assim, ao passar por uma residência de muro baixo acionou a campainha e como ninguém atendeu pulou o muro e pegou os bens que lhe interessou. O policial civil confirmou as investigações que culminaram com a identificação do autor do furto.

A vítima contou que ao chegar em sua residência percebeu que a janela estava arrombada e a casa revirada, constatando que se tratava de um furto. Em buscas pela casa, notou a falta de um tênis da Marca Mizuno, um tênis da marca Fila, um barbeador, duas joias, uma jaqueta da marca Kawasaki Racing, um relógio da marca Navi Force e um relógio da marca Orient, bens avaliados em R\$ 5.800,00.

Esclareceu que através de um aplicativo de mensagens de vizinhos do abairro foi informado que o indivíduo furtador estaria andando pela região. Assim, a guarda municipal de Bragança Paulista que prendeu o furtador, mas nada foi recuperado. Portanto, diante das provas produzidas sob o contraditório, a par da confissão do réu, dúvidas não remanescem de que, em plena luz do dia, invadiu uma casa e furtou bens.

E o laudo pericial constatou a escalada do muro de aproximadamente um metro e meio e o rompimento da janela da casa, a qualificar a subtração.

Reconhecidas a autoria e materialidade, passo à fixação da pena.

Ponderadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando a vasta folha de antecedentes criminais a denotar que o réu faz do ataque ao patrimônio alheio meio de vida, a par do prejuízo experimentado pela vítima e da duplicidade de qualificadoras, a pena-base é fixada um quarto acima do mínimo legal, ou seja, dois anos e seis meses de reclusão e dez dias-multa, a qual torno definitiva compensando a reincidência com a confissão espontânea.

Sem parâmetros para elidir a presunção de hipossuficiência econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Não preenchendo o réu os requisitos subjetivos, olhos postos nas circunstâncias judiciais e na reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Por fim, com lastro no artigo 33, alínea "c", e parágrafo 3º, combinado com o artigo 59, caput, do Código Penal, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal a fim de condenar JOSÉ APARECIDO SIQUEIRA, qualificado nos autos, à pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de treze dias-multa, com valor unitário mínimo, por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, do Código Penal.

Sem necessidade da prisão cautelar, poderá o réu recorrer em liberdade.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, arcará o réu com as custas processuais, observada a gratuidade de justiça.

Ciência à vítima.

Com o trânsito em julgado expeça-se mandado de prisão.

P.I.C.

Itatiba, 8 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 8 de dezembro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: